

חירות ומשטר

אדם • עם • מדינה • מעמד

אוצר תעודות היסטוריות ופוליטיות

אסף וערך

ח. מרחביה

הקדמה מאת פרופ' ח"י רות



כולאת "גורן" ירושלים

ה ק ד מ ה

ספרו של מר מרחביה מעיד על עצמו ואינו זקוק להמלצה. בו ימצא הקורא אוסף תעודות המפליא בהיקפו על ענין שאין אפשרות להפייז בחשיבותו. מן "המגילה הגדולה של החירויות" עד "הצ'ארטר של האומות המאחדות" אין פנה או נקודה של ארגון החברה הנאור שאין כפר זה נוגע בה. המצוין שבספר הוא שאינו שרוי באוירה של ההשערה והדמיון. הוא מושרש בקרקע של קורות העמים וכולו תקנות והצהרות רשמיות.

העיון הקל ביותר בספר מראה כמה ארוכה וקשה היתה הדרך בה דרכו נושאי דגל החירות. רק לאט לאט נתפרשו החירויות ורק לאט לאט הושגו; ואפילו אלה שהושגו היו על לות בכל רגע לאבוד ולהפסד. וההתפתחות היתה לא רק אטית בזמן ובעלת תוקף רופף — היא גם היתה מצומצמת במקום; ולעתים קרובות השכר במקום אחד יצא בהפסד במקום שני.

ולא רק שאין התקדמות אחת וכללית בכל מקום, אלא גם ראינו בעינינו נסיגה לאחור במקומות רבים בבת אחת. ביוני 1940 היו כל הישגי האנושות החפשית נתונים בכף המאזנים. מהצד האחד עמד הכוח המזוין שכור נצחון, מהצד השני — רוחה הכבירה של אומה אחת.

לבסוף רוח זו היא שהכריעה; ואם ישאל בזכותו של מה, יש רק תשובה אחת, והיא: בזכותו של האידיאל. וכאן, אם נעיין היטב בספר שלפנינו, נעזר על ידו במיוחד. האידיאל הוא היוצר את כל החוקים והתקנות מאחר שהוא הוא המפעם בהכרזות, שמהן נבעו ובהכרזה שעל ידיה נוצרו. אין לך חוק מן החוקים או תקנה מן התקנות שלא היו פעם רעיונו (או שגעינו) של יחיד.

ליחיד חבר, וגם לחברו חבר, וכך לאט לאט הולכת ונוצרת דעה חדשה ולבסוף חוקים חדשים. מכאן נובע הצורך, שהוא עיקר העיקרים בדימוקראטיה, והוא: השמירה על דעת המיעוט. כל רעיון צריך להלחם בעד עצמו. יש לדרוש אפוא שתנתן לו הרשות לכך.

דוגמא בולטת מכוחו של הרעיון מצויה בהכרזות שמביא
ספרו על זכויות האדם. מי יכול לקרוא בהן מבלי להזיר
שבהן התנאים של חיי החופש הממשיים. ואולם הכרזות
אלו הן פרי התפתחות עיונית ממושכת, שהתבשלה בפילוסוף
יוון לוק. נוהגים לראות את הפילוסופיה כמנותקת מן החיים.
אולם, להיפך, היא העיון בטיב החיים שבלעדיו אין הבנה לעומק
צרכיהם. וכך אפשר מאד שצדק אביהן של כל המדינות הא-
דיאליות כשאמר: "עד שיהיו המלכים לפילוסופים, או הפי-
לוסופים למלכים, לא יחדלו הרעות מבני האדם".

אמנם וויתר ספרנו על תאור האידיאלים העיוניים והתרכז
בספור הגשמתם למעשה. ואולם בראש כל פרק ניתן סיכום
קצר המתאר את משמעותו של תוכן הפרק, ובזה גם הזמנה
לתהות לא רק על התקנה או ההצהרה המובאת אלא גם
על הרעיון הטמון בהן. וכך סוף סוף מוכרת חשיבות הרעיון
העיוני על יד מימושו המעשי.

הקורא בספר יראה כמה מסובך המנגנון המדיני של
היום וכמה מעורבות המדינות גם זו בזו, גם כל אחת בכולן,
וגם כולן בכל אחת. ספק אם המדינות העצמאיות יכולות
להמשיך את קיומן, ואם בכלל יש מובן למלה עצמאות.
אך משום כך דוקה יש לחזור ולחזור לחירויות הממשיות
שלשמן, ולשמן בלבד, הותקן הסדר המדיני. המדינה נוצרה
לשם האדם וצרכיו, לא האדם לשם המדינה; וכך העיקר לא
הארגון המרכזי העליון, אלא האדם הפשוט וזכויותיו.

לתאור התפתחותן והגשמתן של זכויות אלה מוקדש
הספר הזה. אשרינו שזכינו לו, ומי יתן ונדע להשתמש
בו כראוי.

ירושלים, כ"ב במרחשון תש"ו